



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.ssa Carla Romana Raineri	Presidente relatore
dr.ssa Alessandra Aragno	Consigliere
dr.ssa Rossella Milone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 1922/2022 promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Barcellona, Marco Di Lorenzo e Stefano Piccoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, alla via Monte di Pietà n. 15, giusta procura in atti

ATTRICE IN REVOCAZIONE

NEI CONFRONTI DI

Controparte_1 (C.F. E P.IVA *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Craca e Giulio Tommaso Gomitoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via degli Omenoni, n. 2, giusta procura in atti

CONVENUTA IN REVOCAZIONE

Avente ad oggetto: revocazione della sentenza *ex art.* 395 e ss. c.p.c.

Sulle seguenti conclusioni

Per Parte_1 .:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Milano in revocazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Prima Civile, n. 1015/2022, emessa in data 22 marzo 2022 e pubblicata in data 28 marzo 2022 nell’ambito del procedimento R.G. n. 2362/2021, non notificata, così giudicare

nel merito

a. accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, come fatti valere dalla sopra nominata Consigliera di Amministrazione, l’assenza di giusta causa di revoca delle deleghe gestorie precedentemente conferite alla stessa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di [...]

Controparte_1 del 26 maggio 2017,

b. b1. annullare e/o comunque dichiarare invalida, nulla e/o priva di effetto, per difformità rispetto alla legge, la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Controparte_1 del 26 settembre 2017, punto n. 1;

b2. condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sopra nominata Consigliera di Amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla revoca senza giusta causa delle deleghe gestorie conferite alla stessa,

(i) della somma di euro 67.500 (sessanta sette mila e cinquecento), salvo diversa quantificazione in corso di causa, e

(ii) della ulteriore somma dovuta ai sensi dell’art. 29 dello statuto di Controparte_1 pari ad almeno euro 22.500, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate dal 26 settembre 2017 al pagamento;

b3. condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sopra nominata Consigliera di Amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla reputazione professionale della stessa, della somma che verrà dimostrata in corso di causa, ovvero in una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.;

b4. ordinare a Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di rettificare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2017, punto n. 1, nella parte in cui si afferma la ricorrenza dei presupposti di una giusta causa di revoca delle deleghe gestorie precedentemente conferite alla sopra nominata Consigliera di Amministrazione;

b5. ordinare la pubblicazione dell’emanando provvedimento, entro le prime 20 pagine, sui quotidiani “CP_2”, “Il CP_3 Sera” e “La Repubblica”, a cura e spese di Controparte_1 [...]

in via istruttoria

ammettersi prova per testimoni come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. (1).

Con il favore delle spese oltre CPA, IVA e accessori di legge.

Per Controparte_1

Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie, per tutte le ragioni e le eccezioni

indicate e fatte valere in atti, tutte da intendersi qui integralmente ritrascritte e richiamate, previa ogni più opportuna declaratoria:

1. in via preliminare: dichiarare inammissibile l'azione avversaria, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza Impugnata;

2. in subordine, nel merito: rigettare l'azione avversaria (e così tutte le conclusioni rassegnate con la Controparte_4), in quanto del tutto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza Impugnata;

3. in ogni caso: condannare la dott.ssa Parte_1 ai sensi dell'art. 96, co. 1° e/o 3°, c.p.c.;

4. sempre in ogni caso: condannare la dott.ssa Parte_1 alla rifusione in favore di [...] Controparte_1 degli onorari, delle competenze e delle spese anche del presente grado di giudizio;

5. in via istruttoria: per quanto occorrer possa, si ripropongono tutte le conclusioni istruttorie già proposte avanti codesta Ecc.ma Corte d'Appello nel procedimento di impugnazione della sentenza di primo grado (G.R. dott. Giuseppe Ondeì; n.r.g. 2362/2021).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado

La dott.ssa Pt_1, Vicepresidente della Controparte_1, acquistava, nell'aprile 2017, per conto della società, un Range Rover Evoque, destinato a sostituire la precedente autovettura aziendale concessale in uso.

Successivamente, con delibera del 26 settembre 2017, il consiglio di amministrazione della [...] Controparte_1 su iniziativa del Presidente e Amministratore Delegato, dott. CP_5 revocava la dott.ssa Pt_1 dalle deleghe gestorie e dall'ufficio di Vicepresidente adducendo, quale giusta causa della revoca, l'illegittimo esercizio del potere vicario di firma per avere la dott.ssa Pt_1 acquistato la predetta automobile in qualità di Vicepresidente, nonostante il dissenso manifestato dal Presidente.

Con atto di citazione del 22 dicembre 2017, la dott.ssa Pt_1 evocava in giudizio la Controparte_1 [...] deducendo:

- di aver proceduto all'acquisto dell'autovettura solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Presidente CP_5
- che il Presidente aveva, altresì, sottoscritto la convenzione di concessione in uso dell'autovettura in favore della dott.ssa Pt_1;
- che il reale motivo della revoca sarebbe stato da individuarsi in una consolidata "antipatia" del Presidente nei confronti dell'attrice.

Concludeva domandando, previo accertamento dell'insussistenza di una giusta causa della revoca disposta con la delibera del 26 settembre 2017, l'annullamento della medesima, oltre al risarcimento dei danni (quantificati in complessivi euro 67.500,00 per compensi e utili non percepiti), alla rettifica del verbale del CdA del 26 settembre 2017 ed alla pubblicazione della sentenza.

Si costituiva la *Controparte_1* contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, la convenuta esponeva:

- che il Presidente *CP_5* aveva, fin da subito, manifestato il proprio dissenso all'acquisto dell'automobile;
- che l'autovettura prescelta dall'attrice non rispettava i canoni imposti dalla *policy* della *CP_1* in materia di auto aziendali, sia sotto il profilo del prezzo, che quanto all'immagine;
- che, in ogni caso, l'attrice aveva abusato del potere di firma vicario, non risultando integrato nella fattispecie il presupposto della "necessità", previsto quale condizione per il legittimo esercizio del medesimo. Ed invero la dott.ssa *Pt_1*, al momento dell'acquisto del Range Rover, disponeva già di un'autovettura aziendale perfettamente funzionante;
- che l'illegittimo esercizio del potere di firma integra giusta causa della revoca perché idoneo a determinare la rottura del *pactum fiduciae* tra C.d.A. ed amministratore con delega.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4240/2021:

- rigettava la domanda di annullamento della delibera del 26 settembre 2017, sul presupposto che la revoca delle deleghe gestorie di una società di capitali, così come - a monte - il loro conferimento, integra un atto giuridico di organizzazione non sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria, salvo l'eventuale obbligo risarcitorio;
- rigettava, altresì, la domanda risarcitoria per non avere l'attrice dimostrato di aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Presidente all'acquisto dell'autovettura e, dunque, per non aver fornito la prova, della quale era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'assenza di una giusta causa a sostegno della intervenuta revoca;
- rigettava, per l'effetto, anche tutte le ulteriori domande formulate dall'attrice.

Il giudizio di appello

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la dott.ssa *Pt_1* con cinque motivi di gravame, così sintetizzabili:

- le ragioni addotte dalla società non erano idonee ad integrare una "giusta causa" di revoca e, comunque, il Tribunale aveva omissso ogni motivazione sul punto;

- la preventiva autorizzazione del Presidente non era necessaria per l'acquisto dell'autovettura e, quand'anche necessaria, questa sarebbe stata illegittimamente negata;
- il Tribunale aveva erroneamente ripartito l'onere probatorio e non correttamente valutato la documentazione prodotta in atti.

Si costituiva in giudizio ^{Contr} chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

Con sentenza n. 1015/2022, la Corte d'Appello di Milano, dopo aver escluso, per difetto di prova sul punto, che il Presidente avesse manifestato alla sig.ra Pt_1 il proprio dissenso in ordine all'acquisto dell'autovettura, ha nondimeno rigettato l'appello, ritenendo integrata una giusta causa di revoca da individuarsi nell'illegittimo esercizio dei poteri vicari di firma. Queste, in estrema sintesi, le ragioni addotte dalla Corte a sostegno del proprio convincimento:

- l'esercizio del potere di firma da parte del vicepresidente presuppone la sussistenza contestuale di due condizioni: l'assenza del Presidente e la ricorrenza di una situazione di necessità;
- nel caso di specie non ricorreva il presupposto dell'urgenza, atteso che: i. la dott.ssa Pt_1 al momento dell'acquisto del Range Rover era già in possesso di una automobile aziendale funzionante; ii. il preventivo dell'autovettura nuova sarebbe scaduto in tempo successivo al rientro del Presidente.

Il giudizio di revocazione

Avverso la predetta sentenza la dott.ssa Pt_1, con atto notificato in data 22.06.2022, ha proposto ricorso per revocazione, dolendosi che i giudici di appello, dopo aver correttamente individuato quale presupposto per il legittimo esercizio del potere di firma la ricorrenza di una situazione di "necessità" (unitamente all'assenza del Presidente) hanno, in concreto, motivato il carattere abusivo della condotta della sig.ra Pt_1 facendo riferimento all'insussistenza, nella fattispecie, di una situazione di "urgenza". Poiché è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la delibera di attribuzione dei poteri alla dott.ssa Pt_1 (prodotta quale doc. 2) individuasse, quale presupposto per il legittimo esercizio del potere di firma, la ricorrenza di uno stato di "necessità" e non di "urgenza", la sentenza sarebbe, in tesi, affetta dall'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.

Ed invero, sostiene l'attrice in revocazione, l'"urgenza" delinea un concetto ben diverso dalla "necessità". Ne consegue, in tesi, che *"in assenza di tale "svista" [...] la Sentenza avrebbe inevitabilmente concluso per l'accoglimento dell'impugnazione proposta, e, dunque, in definitiva, per l'accoglimento delle domande della dott.ssa Pt_1"* (testuale citazione 14). Risulterebbero, dunque,

integrati tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché un errore di fatto possa determinare la revocazione della sentenza e cioè: i. che l'errore si sostanzi in una erronea lettura dagli atti o documenti di causa; ii. che l'errore sia rilevabile *ictu oculi*, senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; iii. che l'errore sia stato essenziale e decisivo.

Si è costituita Controparte_1 deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione avversaria, nonché la sua infondatezza nel merito e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza, nonché per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 commi 1 e/o 3 c.p.c.

A seguito dello scambio delle memorie difensive e della discussione orale, tenutasi in data 25.10.202, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte impugnante sostiene che la Corte d'Appello di Milano sia incorsa in errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., laddove ha individuato quale presupposto per il legittimo esercizio del potere vicario di firma l'"urgenza", benché la delibera di attribuzione dei poteri alla dott.ssa Pt_1, prodotta in atti quale documento 2, facesse espressamente e inequivocabilmente riferimento al diverso requisito della "necessità".

Atteso che, nella prospettiva dell'impugnante, il requisito della "necessità" sarebbe perfettamente integrato nella fattispecie – diversamente da quello dell'"urgenza" –, in assenza di tale "svista", la Corte avrebbe inevitabilmente concluso per l'accoglimento delle domande dalla stessa proposte.

Ritiene la Corte che l'impugnazione non possa trovare accoglimento.

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti - una - dalla sentenza impugnata e - l'altra - dagli atti e documenti processuali; detto errore deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti e documenti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità. (cfr. *ex multis*: Cass. civ. n. 16439/2021; Cass. civ. n. 26890/2019; Cass. civ. n. 27622/2018).

Nulla di tutto questo si rinviene nel caso di cui trattasi.

Ed invero, dal tenore complessivo dell'impugnata sentenza appare evidente come la Corte d'Appello non abbia affatto travisato il contenuto del citato documento n. 2, quanto piuttosto abbia (seppure impropriamente) inteso utilizzare il termine "urgenza" quale di sinonimo "necessità".

In questo senso, depone la circostanza per cui, a pag. 12 dell'impugnata sentenza, la medesima Corte d'Appello, nel richiamare i presupposti per il legittimo esercizio del potere vicario di firma, ha fatto correttamente riferimento al requisito nella "necessità"; e ciò dimostra, all'evidenza, come la Corte non sia incorsa in alcun errore percettivo nella lettura dei documenti di causa.

Vero è, come sostenuto dall'attrice in revocazione, che il concetto di "urgenza" e quello di "necessità" non sono sovrapponibili da un punto di vista semantico, ma altrettanto vero è che la "necessità" è un concetto ampio che ben può contenere al suo interno quello di "urgenza". In altri termini, è *necessario* provvedere quando vi sia *urgenza di provvedere* ed è evidentemente questo il senso che la Corte d'Appello ha inteso attribuire al termine "urgenza", nella specie, utilizzato.

I giudici di appello, nel dichiarare "*non sussistente il presupposto dell'urgenza*", hanno in realtà inteso affermare che non vi fosse alcuna *necessità* che la dott.ssa Pt_1 agisse *hic et nunc* in via vicaria, atteso che la medesima era comunque in possesso di un'autovettura funzionante e che il preventivo effettuato dalla concessionaria per l'acquisto dell'automobile nuova sarebbe scaduto dopo il rientro in sede del Presidente CP_5

Alla stregua di tali argomentazioni, la Corte ritiene che la pronuncia d'appello non sia stata assunta sulla base di una svista materiale su circostanze decisive.

Non ricorre, dunque, un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

Ove, poi, si volesse sostenere che la Corte d'Appello abbia erroneamente interpretato la delibera di attribuzione dei poteri alla dott.ssa Pt_1 - ritenendo, a torto, che per "*condizione di necessità*" dovesse intendersi una "*condizione di urgenza*" - ciò integrerebbe un vizio ermeneutico, come tale sindacabile esclusivamente in sede di legittimità.

L'erronea interpretazione dei documenti di causa costituisce, infatti, errore di diritto, inqualificabile in termini di vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 17847/2016). D'altronde, il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, bensì ad un preteso errore di giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22080/2013).

L'impugnazione deve, conclusivamente, essere respinta, con conseguente condanna della dott.ssa *Pt_1* al pagamento delle spese del procedimento, da liquidarsi nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi in assenza di attività istruttoria).

Quanto alla domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata proposta dalla parte resistente, la Corte non ritiene sussistenti nella condotta processuale della dott.ssa *Pt_1* i requisiti di cui all'art. 96 c.p.c., che presuppongono, quantomeno, l'elemento soggettivo della colpa grave, non ravvisabile nel peculiare caso di specie.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa *sub* RG n. 1922/2022, proposta dalla dott.ssa *Pt_1* nei confronti di *Controparte_1*, così dispone:

- rigetta l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1015/2022;
- rigetta la domanda risarcitoria *ex* art. 96 c.p.c. proposta da *Controparte_1* [...];
- condanna la dott.ssa *Parte_1* al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, DPR n. 115/ della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della dott.ssa *Pt_1*, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.10.2023.

Il Presidente relatore
Carla Romana Raineri